

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 20 dhoulkaâda 1416 - 9 avril 1996

139^{ème} année

N° 29

Sommaire

Lois

Loi n° 96-28 du 3 avril 1996, modifiant et complétant certaines dispositions du code de commerce	707
Loi n° 96-29 du 3 avril 1996, instituant un plan national d'intervention urgente pour lutter contre les événements de pollution marine	709

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 96-560 du 5 avril 1996, portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du ministre du développement économique, chargé des participations publiques	713
---	-----

Premier Ministère

Nomination de contrôleurs généraux des services publics	713
---	-----

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République	713
Décret n° 96-544 du 1er avril 1996, portant extension du périmètre communal de Souk Lahad du gouvernorat de Kébili	716
Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire	716

Ministère des Finances

Maintien en activité dans le secteur public	716
---	-----

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Décret n° 96-547 du 1er avril 1996**, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à Oued Rmel et Bouâchir, délégations de Zriba et de Zaghouan, nécessaires à la construction d'un barrage sur Oued Rmel **716**
- Décret n° 96-548 du 1er avril 1996**, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Ouled Haffouz, gouvernorat de Sidi Bouzid, nécessaires à la protection de la ville de Ouled Haffouz contre les inondations **718**

Ministère de la Santé Publique

- Décret n° 96-549 du 1er avril 1996**, portant attribution du Prix du Président de la République pour la promotion de la famille **718**
- Nomination de chefs de service hospitalo-universitaires **718**
- Nomination d'un professeur de l'enseignement supérieur **718**

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

- Décret n° 96-553 du 1er avril 1996**, portant attribution du Prix du Président de la République pour la promotion de l'artisanat traditionnel et artistique **719**

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

- Situation générale de la Banque Centrale de Tunisie **720**

Loi n° 96-28 du 3 avril 1996, modifiant et complétant certaines dispositions du code de commerce (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article Premier. -Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 372, des articles 374, 408 (nouveau), 410 (nouveau), 410 ter, 410 quarter, de l'alinéa 2 de l'article 410 quinquies, de l'article 411 (nouveau), de l'alinéa 1er de l'article 411 quarter et l'article 412 ter du Code de Commerce sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article 372 alinéa 2 (nouveau) - Ce délai est porté à soixante jours si le chèque est émis hors du territoire tunisien.

Article 374 (nouveau) - L'établissement bancaire tiré doit payer, même après l'expiration du délai de présentation, il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte ou de vol du chèque ou de faillite du porteur.

Cette opposition peut résulter d'une simple lettre adressée au tiré.

Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes que celles visées à l'alinéa 1er, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal serait engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la main levée de cette opposition.

L'établissement bancaire doit payer nonobstant l'absence ou l'insuffisance de la provision tout chèque tiré sur lui par le moyen de formule délivré par lui au tireur, d'un montant inférieur ou égal à 20 dinars.

L'effet de cette obligation de payer prend fin un mois après l'expiration du délai prévu par l'article 372 du présent code.

Cette obligation ne s'impose pas à l'établissement bancaire si le refus de paiement du chèque est justifié pour cause autre que le défaut ou l'insuffisance de la provision.

Par ce paiement l'établissement bancaire se substitue légalement au bénéficiaire, dans toutes les actions et droits à l'encontre du tireur du chèque dans les limites de ce qu'il a payé. Il peut récupérer le montant qu'il a avancé par le retrait direct du compte du tireur.

Article 408 (nouveau) - Indépendamment de l'action récursoire qu'il pourrait exercer, le porteur d'un chèque ayant fait l'objet d'attestation de non-paiement conformément aux dispositions de l'article 410 ter du présent code ou d'un protêt, peut sur simple présentation du dit chèque, procéder à une saisie conservatoire sur les biens mobiliers du tireur ou de l'endosseur.

En cas de non-paiement dans un délai d'un mois à compter de la date de signification de la saisie, il est procédé par ordonnance sur requête, à la vente aux enchères publiques de ces biens mobiliers.

Article 410 (nouveau) - Tout établissement bancaire doit ouvrir un compte de chèques pour tout client qui le lui demande.

Il doit mettre à la disposition des titulaires de comptes de chèques des formules de chèques devant comporter les mentions fixées par circulaire de la Banque Centrale de Tunisie.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 mars 1996.

Préalablement à la délivrance de formules de chèques pour la première fois, l'établissement bancaire doit s'informer auprès de la Banque Centrale de Tunisie sur la situation du titulaire du compte conformément à ce qui est indiqué à l'article 411 sixte du présent code et en conserver justification.

Il peut délivrer les formules de chèques s'il ne reçoit pas une réponse dans un délai de trois jours ouvrables dans les banques à partir de la date de la réception par la Banque Centrale de Tunisie de la demande de renseignements.

Il peut délivrer des formules de chèques dont la valeur est plafonnée, des formules de chèques barrés ou non barrés et portant expressément la mention non endossables sauf au profit d'un établissement bancaire, d'un établissement financier assimilé, ou au profit d'un receveur de bureau postal ou d'un comptable public.

L'établissement bancaire peut refuser de délivrer au titulaire des formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée

Il peut également demander au tireur, faisant l'objet d'enregistrement d'un incident de paiement, de lui remettre les formules de chèques qui lui ont été précédemment délivrés.

Article 410 ter (nouveau) - Tout établissement bancaire tiré qui refuse le paiement d'un chèque, en tout ou en partie, pour défaut, insuffisance ou indisponibilité de provision doit immédiatement porter au verso du chèque la date de sa présentation, payer au porteur ce qui existe de la provision ou l'affecter à son profit et inviter, le jour même, le tireur, par télégramme, télex, fax ou par tout autre moyen similaire laissant une trace écrite, à approvisionner son compte ou à rendre la provision disponible et ce, dans un délai ne dépassant pas trois jours ouvrables dans les banques à compter de la date du refus de paiement.

Si le tireur ne répond pas à cette invitation dans ledit délai, l'établissement bancaire tiré doit, établir, le jour ouvrable suivant l'expiration du délai précité, un certificat de non-paiement comportant la transcription littérale du chèque et des endossements, l'indication de la date de présentation, le défaut ou l'insuffisance de provision ou son indisponibilité et s'il y a lieu, tous autres motifs ayant fait obstacle au paiement. Il conserve une copie dudit certificat à la disposition du ministère public, et adresse au cours des trois jours ouvrables dans les banques suivant le quatrième jour une autre copie au porteur soit directement soit par l'intermédiaire de l'établissement bancaire présentateur du chèque, accompagnée de l'original du chèque.

Dans le même délai, l'établissement bancaire tiré remet à un huissier-notaire un avis comportant la transcription littérale du certificat de non-paiement avec l'injonction de procéder, dans un délai de quatre jours ouvrables dans les banques à compter de la date de l'avis, à la régularisation conformément aux dispositions de l'article 410 ter du présent code, faute de quoi il ferait l'objet de poursuites judiciaires, afin de le signifier au tireur. L'avis comporte en outre l'injonction au tireur de s'abstenir à utiliser les formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée.

L'huissier-notaire doit notifier l'avis au tireur dans un délai ne dépassant pas quatre jours à compter de la date de sa réception, et ce par sa remise à la personne même du tireur ou par son dépôt à son domicile déclaré à l'établissement bancaire s'il n'y a pas été trouvé, et si le domicile déclaré du tireur se trouve à l'étranger, l'huissier-notaire doit notifier l'avis au tireur par lettre

recommandée et ce sans autres formalités faute de quoi il sera passible des poursuites prévues à l'article 403 du Code de Commerce.

Les frais de notification sont supportés par le tireur du chèque et avancés par l'établissement bancaire tiré.

La régularisation a lieu légalement par le paiement du chèque et des frais de notification dans les quatre jours ouvrables dans les banques à compter de la date de la notification de l'avis au tireur si le domicile déclaré est à l'intérieur du territoire tunisien, et dans les dix jours ouvrables dans les banques à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée si le domicile déclaré se trouve hors du territoire tunisien.

Le paiement du chèque a lieu :

- soit par le règlement de son montant directement au porteur au cours du délai. Dans ce cas, justification doit en être produite à l'établissement bancaire tiré par écrit ayant date certaine ou établi par un officier public accompagné de l'original du chèque

- soit par l'approvisionnement du compte sur lequel le chèque a été tiré. Dans ce cas l'établissement bancaire tiré doit affecter cette provision au profit du porteur, et l'informer sans délai de sa constitution par lettre recommandée à lui adresser directement en cas de présentation du chèque pour paiement aux guichets de l'établissement bancaire tiré.

Si le chèque est présenté pour paiement par l'intermédiaire d'un établissement bancaire, l'établissement bancaire tiré doit en informer ce dernier qui doit à son tour aviser le porteur du chèque par lettre recommandée de la constitution de la provision. En cas de non envoi par l'un ou l'autre des deux établissements bancaires de l'avis sus-visé, le porteur est en droit de demander l'intérêt légal.

Le tireur recouvre l'utilisation des formules de chèques après la régularisation.

Si le tireur ne procède pas à la régularisation, il est légalement interdit d'utiliser des formules de chèques autres que celles utilisables pour un retrait direct ou un retrait à provision certifiée. Cette interdiction se poursuit jusqu'à la fin de la sanction, ou le prononcé d'une sanction avec sursis, sauf décision contraire du tribunal, ou l'extinction de la sanction par la prescription ou l'amnistie, si les poursuites ont été arrêtées suite à une décision de classement.

Dans ce cas l'établissement bancaire doit dans les trois jours suivants ouvrables dans les banques adresser au ministère public près le tribunal de première instance du lieu de son siège, un dossier comportant le certificat de non-paiement, le procès verbal de la notification avec l'injonction et les indications relatives au tireur.

Article 410 quarter (nouveau) - En cas de refus par l'établissement d'établir le certificat de non-paiement du chèque ou d'adresser l'avis au tireur, le porteur du chèque peut faire dresser protêt pour défaut de paiement au domicile de l'établissement bancaire.

Un avis doit être adressé au tireur par l'huissier-notaire qui a dressé le protêt dans un délai de quatre jours à compter de la date de l'établissement du protêt conformément aux dispositions de l'article 410 ter du présent code, et la régularisation est effectuée conformément aux dispositions du même article à compter de la date de la notification de l'avis au tireur.

L'établissement bancaire doit percevoir les montants dûs au titre de la régularisation, les affecter au profit du porteur du chèque et l'aviser de la constitution de la provision par lettre recommandée avec accusé de réception au cours du jour suivant ouvrable dans les banques. La régularisation est considérée légalement effectuée.

Si le chèque est présenté pour paiement par l'intermédiaire d'un établissement bancaire, l'établissement bancaire tiré doit informer ce dernier qui doit à son tour aviser le porteur du chèque par lettre recommandée avec accusé de réception de la constitution de la provision. En cas de non envoi par l'une ou l'autre des deux établissements bancaires de l'avis sus-visé, le porteur est en droit de demander l'intérêt légal.

L'huissier-notaire doit, dans tous les cas, adresser au ministère public et à la Banque Centrale de Tunisie un exemplaire du protêt pour défaut de paiement et un autre de l'avis, dans un délai de trois jours à compter de la date de l'avis.

Article 410 quinquies alinéa 2 (nouveau) - L'établissement bancaire doit percevoir les montants dûs au titre de la régularisation et accomplir les obligations prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article 410 quarter (nouveau) du présent code.

Article 411 (nouveau) - Est puni d'un emprisonnement pour une durée de cinq ans et d'une amende égale au montant du chèque ou de l'insuffisance de provision :

- celui qui a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou dont la provision est inférieure au montant du chèque, soit retiré après l'émission du chèque tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer en dehors de cas prévus à l'article 374 du présent code

- celui qui, en connaissance de cause, a accepté un chèque émis dans les conditions visées à l'alinéa précédent

- celui qui a aidé sciemment, dans l'exercice de sa profession, le tireur du chèque, dans les cas visés à l'alinéa 1er ci-dessus, à dissimuler l'infraction soit en s'abstenant de procéder aux mesures que la loi prescrit de prendre, soit en contrevenant aux règlements et obligations de la profession.

Est puni d'une amende égale au montant du chèque ou de l'insuffisance de provision sans qu'elle puisse excéder trois mille dinars, tout établissement bancaire qui refuse le paiement d'un chèque émis par le tireur compte tenu de l'existence :

- d'un crédit qui lui a été ouvert par cet établissement bancaire qui ne l'a pas révoqué d'une façon régulière,

- de facilités de caisse que cet établissement bancaire a pris l'habitude de lui consentir pour des montants dont la moyenne est au moins égale au montant du chèque ou de l'insuffisance de provision, et sans qu'il ne rapporte la preuve de la notification au tireur de la révocation des dites facilités.

Article 411 quarter alinéa 1er (nouveau) - Les peines prévues à la présente section ne peuvent être confondues, toutefois si le total des peines prononcées dépasse vingt ans de prison, le tribunal peut décider le cumul des peines sans que ce cumul rend le total de ces peines inférieur à vingt ans de prison.

Article 412 ter (nouveau) - A défaut de régularisation conformément aux conditions déterminées par l'article 410 ter du présent code, le tireur du chèque sans provision, durant les trois mois à compter de l'expiration du délai de régularisation et avant la date du jugement, paye le montant du chèque ou du défaut de la provision et un intérêt d'un taux de 17 % qui sera calculé par jour à compter de la date du certificat de non-paiement et une amende au profit de l'Etat égale à 20% du montant total du chèque ou du défaut de la provision et rembourser les dépens avancés par l'établissement bancaire.

Le tireur du chèque doit produire au ministère public :

- une attestation remise par l'établissement bancaire tiré établissant le paiement de l'amende et la restitution des dépens,

- la justification de la reconstitution, auprès de l'établissement bancaire, de la provision avec les intérêts prévus au premier paragraphe ci-dessus au profit du bénéficiaire ou sa consignation à la trésorerie générale de Tunisie pour le compte de ce dernier, ou d'un écrit avec signature légalisée ou un acte rédigé par un officier public établissant le paiement du montant du chèque et des dits intérêts au bénéficiaire accompagné de l'original du chèque.

La régularisation conformément aux dispositions du présent article entraîne l'extinction de l'action publique et le recouvrement du tireur de la possibilité d'utiliser les formules de chèque.

Le ministère public doit délivrer au tireur une attestation de régularisation et informer la banque centrale de Tunisie afin que soit accomplie la procédure prévue par l'article 411 sexties du présent code.

Art. 2. - Il est ajouté aux dispositions des articles 317, 411 ter, 412 et 412 bis du Code de Commerce ce qui suit :

Article 317 - Il peut également obtenir contre l'accepteur de la lettre de change une injonction de payer exécutoire vingt quatre heures après sa notification nonobstant appel.

Le porteur de la lettre de change peut également exercer le même recours à l'encontre des autres obligés s'il a le droit de se retourner contre eux.

Article 411 ter - Tout mandataire qui, émet un chèque en dépit de sa connaissance de l'interdiction dont fait l'objet son mandant.

Article 412 - Quiconque exige ou provoque par tout moyen, directement ou indirectement, la remise d'un ou plusieurs chèques dont le montant est inférieur ou égal à vingt dinars et ce pour payer un montant supérieur à vingt dinars.

Article 412 bis. - Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à tout établissement bancaire qui délivre des formules de chèques à un client ouvrant un compte pour la première fois, sans se renseigner sur la situation du titulaire dudit compte auprès de la Banque Centrale de Tunisie conformément aux dispositions de l'article 410 (nouveau) du présent code.

Art. 3. - Les dispositions du Code de Commerce sont complétées par l'article 410 ter bis ainsi conçu :

en cas de refus de paiement d'un chèque par un établissement bancaire tiré pour opposition du tireur, il doit établir un certificat de non-paiement conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 410 ter du présent code et en adresser au cours des trois jours ouvrables dans les banques suivants un exemplaire au ministère public, au porteur, au tireur et à la Banque Centrale de Tunisie.

Art. 4. - Les dispositions de l'alinéa dernier de l'article 410 sixte sont abrogées.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 avril 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 96-29 du 3 avril 1996, instituant un plan national d'intervention urgente pour lutter contre les événements de pollution marine (1).

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Au sens de la présente loi, on entend par :

Evènement de pollution marine : Tout fait entraînant ou pouvant entraîner un déversement en mer d'hydrocarbures ou

d'autres produits nocifs, qui cause ou qui peut causer des dommages au milieu marin ou au littoral.

Pollution de faible ampleur : Toute pollution géographiquement limitée qui ne nécessite pas le recours à des moyens exceptionnels et qui est combattue sans déclenchement du Plan National d'Intervention Urgente, à l'initiative des autorités responsables des interventions dans le cadre de leurs attributions et avec leurs propres moyens, éventuellement renforcés par les moyens locaux des autres administrations et entreprises concernées.

Pollution massive : Toute pollution ou menace de pollution qui présente une gravité ou une complexité telles, qu'il n'est pas possible d'y faire face avec les seuls moyens ordinaires et qui impose le déclenchement du Plan National d'Intervention Urgente, afin de mobiliser de façon efficace et coordonnée l'ensemble des moyens nationaux et de recourir à l'assistance internationale et l'organiser, si elle est nécessaire .

Intervention : Toute action engagée en vue de prévenir ou d'arrêter l'infiltration de produits polluants, ou de circonscrire la dispersion des polluants.

Lutte : Les opérations menées en mer ou à terre à la suite d'un déversement en mer d'hydrocarbures ou d'autres produits nocifs, en vue d'éliminer la pollution et d'en limiter les conséquences pour le milieu marin et le littoral.

Préparation à la lutte : Toute action menée par les parties concernées visant à assurer la permanence et la mise à jour du plan national de lutte contre les événements de pollution marine, la formation et l'entraînement du personnel, et l'établissement de listes d'inventaire des moyens de lutte, à tenir disponible un minimum d'équipements et à assurer leur maintenance.

CHAPITRE I

OBJET DU PLAN NATIONAL D'INTERVENTION URGENTE

Art. 2. - Il est institué un Plan National d'Intervention Urgente fixant le cadre et les mécanismes d'action rapide, efficace et coordonnée permettant aux pouvoirs publics de se prémunir et de lutter dans les meilleures conditions, contre les pollutions marines massives par les hydrocarbures et autres produits nocifs menaçant l'environnement marin et le littoral national.

Les principaux éléments de ce plan sont :

- L'étude et l'analyse des risques et de leurs répercussions possibles sur la santé publique et l'environnement.

- La délimitation des responsabilités de l'ensemble des intervenants, pouvoirs publics et autres participants dans la lutte, dans son soutien, dans sa préparation et son suivi,

- La fixation des attributions et des tâches des autorités chargées de la conduite des opérations de lutte, de leur préparation à la lutte et de leur coordination,

- L'établissement des procédures permettant à tous les intervenants d'apporter leur contribution de façon coordonnée et de mobiliser rapidement et efficacement leurs ressources.

Art. 3. - Le Plan National d'Intervention Urgente est mis en œuvre en cas d'un évènement de pollution massive affectant ou susceptible d'affecter les eaux marines soumises à la souveraineté ou à la juridiction nationale et toute zone de la haute mer touchée par un évènement de pollution constituant une menace certaine de pollution pour l'environnement marin et le littoral national.

CHAPITRE II

ORGANISATION GENERALE

Art. 4. - Il est institué une Commission Nationale pour la Prévention et la Lutte contre les Evènements de Pollution Marine chargée de suivre la préparation des différents intervenants à la lutte et à l'exécution du Plan National d'Intervention Urgente. A

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 mars 1996.

cet effet, elle est habilitée à décider des méthodes à employer et des mesures à prendre pour lutter contre la pollution.

Cette Commission est composée de représentants des différentes administrations concernées relevant des ministères chargés de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Intérieur, des Affaires Etrangères, des Finances, de l'Industrie, de l'Agriculture, de l'Equipeement et de l'Habitat, du Transport, du Tourisme et de l'Artisanat, des Communications et de la Santé Publique.

Les entreprises nationales pouvant jouer un rôle dans la mise en œuvre du Plan National seront représentées dans la Commission sur invitation de son Président

Les membres de la Commission Nationale pour la Prévention et la Lutte contre les Evénements de Pollution Marine sont désignés par décret, sur proposition des ministres concernés.

Le Président de la Commission Nationale pour la Prévention et la Lutte contre les Evénements de Pollution Marine peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile.

Art. 5. - La Commission Nationale pour la Prévention et la Lutte contre les Evénements de Pollution Marine est présidée par le Ministre chargé de l'Environnement ou par son représentant. La Commission se réunit sur convocation de son Président dans deux sessions ordinaires par an, au moins, afin d'étudier l'état de préparation des différents intervenants et de mettre à jour les documents du plan. Elle se réunit immédiatement en session extraordinaire, en cas d'évènement de pollution massive ou de menace de pollution massive.

La Commission se charge, lors de sa première réunion, de désigner un Vice-Président parmi ses membres.

La Commission Nationale pour la Prévention et la Lutte contre les Evénements de Pollution Marine se réunit au siège du Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ou en tout autre endroit désigné par son Président.

L'Agence Nationale de Protection de l'Environnement assure le secrétariat de la Commission Nationale pour la Prévention et la Lutte contre les Evénements de Pollution Marine.

Art. 6. - La Commission établit et met à jour un inventaire des moyens de lutte et assure la disponibilité de ces moyens dans des lieux de stockage appropriés qui sont répartis autant que possible, en fonction des risques tout en donnant la priorité aux zones les plus sensibles. Elle élabore et actualise les documents du Plan National d'Intervention Urgente dont la liste est annexée à la présente loi. Elle prépare et met en œuvre en collaboration avec les autorités régionales, les programmes de formation du personnel aux techniques de lutte contre les accidents de pollution marine, ainsi que les programmes d'entraînement et les exercices de simulation.

Art. 7. - En cas de pollution marine massive, le Président de la Commission Nationale pour la Prévention et la Lutte contre les Evénements de Pollution Marine prend la qualité de Coordonnateur National pour la mise en œuvre du Plan National d'Intervention Urgente. En cette qualité, il est habilité à déclencher le Plan National d'Intervention Urgente, à prendre les mesures permettant la coordination des interventions et la mobilisation du matériel et du personnel, à adresser les mises en demeure aux armateurs et aux assureurs des navires, à engager toutes les procédures légales contre les personnes ayant causé l'accident, à faire usage du pouvoir de réquisition et à mettre fin aux opérations de lutte.

Le Coordonnateur National peut déléguer une partie ou tous ses pouvoirs à l'un ou à certains des membres de la Commission Nationale ou à n'importe quelle autre autorité ou organisme, afin de faciliter les actions, renforcer leur efficacité et organiser et diriger les opérations de lutte.

Art. 8. - Il est institué au niveau régional un Comité de mise en œuvre du Plan National d'Intervention Urgente présidé par le

Gouverneur de la région, et composé de représentants des services extérieurs des ministères mentionnés à l'article 4 et de représentants des communes des villes littorales, désignés par arrêté du Gouverneur de la région.

Le Comité Régional participe en collaboration avec la Commission Nationale à la préparation à la lutte, à l'échelle régionale, des différents intervenants.

Art. 9. - En cas de pollution affectant ou susceptible d'affecter le littoral, le Gouverneur prend la qualité de Coordonnateur au niveau régional des opérations de lutte à terre et veille à la mise en œuvre du Plan National d'Intervention Urgente, en collaboration avec les responsables des opérations en mer et à terre.

Il est chargé d'informer régulièrement le Coordonnateur National de l'évolution des opérations, de recommander les mesures à prendre et de transmettre les décisions et directives aux différents intervenants. Au cas où plusieurs Gouvernorats sont affectés en même temps par la pollution, le Ministre de l'Intérieur désigne un Coordonnateur Régional parmi les Gouverneurs concernés.

Art. 10. - Le Coordonnateur National et les Gouverneurs exercent le pouvoir de réquisition nécessaire à la mise en œuvre des moyens humains et matériels affectés à la lutte contre la pollution, conformément aux dispositions en vigueur en matière de lutte contre les calamités et d'organisation des secours.

Art. 11. - Un système d'alerte est établi entre les différentes autorités compétentes en mer qui pourraient avoir connaissance d'un accident de pollution marine. Toute autorité ayant pris connaissance ou reçu des renseignements relatifs à de tels accidents, transmet immédiatement au Président de la Commission un message d'alerte conforme au modèle figurant sur la liste des documents du Plan annexée à la présente loi.

Si l'accident menace d'affecter des zones littorales de pays voisins, un message d'alerte est adressé à ces pays à l'initiative du Président de la Commission.

Et sur la base des informations disponibles, le Président convoque immédiatement la Commission Nationale visée à l'article 4 et le cas échéant, déclenche la mise en œuvre du Plan National d'Intervention Urgente

Art. 12. - Le Coordonnateur National assure l'édition et la diffusion des documents du Plan National auprès de tous les intervenants participant à la mise en œuvre du Plan National d'Intervention Urgente.

CHAPITRE III

DE LA CONDUITE DES OPERATIONS D'INTERVENTION

Art. 13. - Le Coordonnateur National déclenche le Plan National d'Intervention Urgente et donne ordre de mobilisation à tous les intervenants, conformément aux mécanismes et à la répartition des tâches arrêtés dans le cadre du plan.

Art. 14. - Sont immédiatement installés après le déclenchement du Plan National d'Intervention Urgente un Poste de Commandement (PC) général, un Poste de Commandement (PC) en mer et le cas échéant, un Poste de Commandement (PC) à terre.

Le Coordonnateur National désigne les personnes chargées de diriger le P.C. général et le P.C. en mer. Le P.C. général prend les décisions appropriées relatives à la stratégie de la conduite des opérations. Il décide des techniques d'intervention à mettre en œuvre, du matériel et des équipements devant être mobilisés, et des sites requérant en priorité la protection. Le P.C. général assure la coordination entre les différents intervenants et spécialement entre le P.C. en mer et le P.C. à terre et la mobilisation et la répartition des moyens de lutte.

Le P.C. en mer est le responsable des opérations en mer. Il est chargé de la conduite des opérations et de la coordination des interventions en mer.

Si la pollution affecte ou risque d'affecter le littoral, le Coordonnateur Régional installe un poste de commandement à terre et désigne à sa tête un responsable des opérations sur le littoral.

Art. 15. - Les responsables des opérations en mer et sur le littoral ont pour mission, chacun dans son propre domaine d'intervention de :

- Recevoir les directives et exécuter les instructions des autorités qui assurent la direction des opérations ;
- Organiser et diriger les opérations d'intervention et mettre en exécution la technique de lutte adoptée,
- Adapter les techniques d'intervention en fonction des moyens disponibles localement et en informer le P.C. général,
- Diriger les équipes de lutte,
- Transmettre au P.C. général toutes les informations relatives au déroulement des opérations,
- Tenir un journal quotidien sur le déroulement des opérations et évaluer les moyens logistiques et les modalités de leur mise en œuvre et préparer un rapport comptable quotidien.

Art. 16. - Le responsable des opérations en mer met en œuvre les techniques de lutte arrêtées et propose toutes les modifications pertinentes dictées par l'évolution de la situation. Il gère les moyens humains et matériels mobilisés à cette fin.

Il informe régulièrement et selon une fréquence préalablement convenue, le P.C. général sur l'avancement des opérations et veille à la tenue du registre des opérations entreprises et des rapports comptables relatifs aux moyens utilisés.

Art. 17. - Le responsable des opérations de lutte sur le littoral est chargé de l'organisation, de la coordination et de la direction des opérations de protection des sites et de l'élimination des produits polluants. Il met en œuvre la méthode de lutte arrêtée et assure la gestion du personnel et des moyens mobilisés à cette fin.

Il propose au P.C. général toutes les modifications dans les techniques de lutte, et l'informe au moyen d'états journaliers, des activités entreprises, de l'avancement des opérations de nettoyage et d'élimination des produits polluants et de la comptabilité des moyens utilisés en personnel et en matériel.

CHAPITRE IV

DE LA FIN DES OPERATIONS

Art. 18. - Le Coordonnateur National met fin aux opérations de lutte en mer, sur proposition du P.C. général et à la demande du responsable des opérations en mer.

Le Coordonnateur National met fin aux opérations de lutte à terre, sur proposition du P.C. général et à la demande du P.C. à terre.

Art. 19. - Chacun des organismes ayant intervenu dans le cadre du Plan National d'Intervention Urgente arrête un état des coûts des moyens et opérations qu'ils ont engagés de manière à établir le plus rapidement possible après la fin des opérations, un état des coûts et des dépenses engagés à l'occasion de la mise en œuvre du Plan National d'Intervention Urgente

Art. 20. - A la fin des opérations relatives à une pollution marine massive, le Coordonnateur National assure la présentation du dossier d'indemnisation des dommages subis par l'Etat Tunisien, une fois préparé par une commission d'experts qu'il aura désignés à cette fin.

Ce dossier peut comprendre les demandes d'indemnisation additionnelles présentées par les personnes physiques ou morales en application des régimes d'indemnisation additionnelle créés ou qui seraient créés par les conventions internationales après leur ratification conformément à la loi.

Art. 21. - La Commission Nationale est chargée après la fin des opérations, d'élaborer un rapport général qui comprend :

- Une description et une évaluation des dommages occasionnés au milieu marin et au littoral, ainsi qu'une évaluation des coûts des réaménagements et de la réhabilitation des zones endommagées,
- Une détermination du coût global des opérations de lutte et d'élimination de la pollution,
- Une évaluation de l'efficacité de la mise en œuvre du Plan National d'Intervention Urgente, en vue de prendre les mesures nécessaires pour pallier aux insuffisances constatées.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 22. - Les gestionnaires des ports de commerce, des ports de pêche, des ports de plaisance, des terminaux pétroliers et des plateformes de prospection et de production pétrolières doivent mettre au point des plans spécifiques d'intervention urgente en cas de pollution de faible ampleur dans les enceintes portuaires ou dans les environs des plate-formes. Ces plans comprennent des programmes de formation du personnel aux techniques de lutte, des inventaires des moyens de lutte à tenir disponibles et pouvant être mobilisés au moment opportun et les procédures qui doivent être suivies pour la préparation et la présentation des dossiers d'indemnisation. Ces plans sont soumis à l'approbation du Ministère de tutelle et du Ministère chargé de l'environnement.

Les contrevenants aux dispositions du présent article s'exposent aux mesures administratives et aux poursuites judiciaires, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 23. - En cas de danger grave et imminent qui menace d'une pollution massive de l'environnement marin et le littoral ou qui comporte le risque de porter atteinte aux installations et activités liées au littoral dû à la présence de grandes quantités d'hydrocarbures ou d'autres produits nocifs au large des côtes nationales ou des côtes de pays voisins, la Commission Nationale pour la Prévention et la Lutte contre les Evénements de Pollution Marine prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter les opérations de soutien et d'assistance mutuelle entre les Etats parties aux conventions internationales et régionales relatives à l'objet.

En cas de recours à l'assistance internationale, les équipements importés seront placés sous le régime de l'admission temporaire et les produits seront admis en franchise douanière.

Art. 24. - Les dépenses occasionnées par les activités de prévention, de formation, d'information, de documentation, d'entretien, de maintenance et de constitution de stocks de matériels et de produits sont mises à la charge des départements et organismes concernés. Des crédits spécifiques leur sont alloués dans le cadre du Plan National d'Intervention Urgente. Ils sont inscrits sur le titre II de leurs budgets et sont répartis entre eux selon les programmes d'équipements fixés par la Commission Nationale.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 3 avril 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE : LISTE DES DOCUMENTS

DU PLAN NATIONAL D'INTERVENTION URGENTE

1- Répartition des responsabilités et des tâches incombants aux différents intervenants,

2 - Liste du matériel et produits anti-pollution ;

3 - Liste des moyens d'action à terre;

4 - Lieux de stockage du matériel et des produits;

5 - Liste des moyens navals;

6 - Listes des moyens aériens ;

7 - Réseau de communication et fréquence à utiliser obligatoirement pour l'alerte ;

8 - Modèle du message d'alerte ;

9 - Liste des stations radio-côtières ;

10 - Coordonnées des autorités chargées de la lutte ;

11 - Listes des experts ;

12 - Les services de météorologie ;

13 - Liste des laboratoires d'analyse ;

14 - Les sociétés de remorquage ;

15 - Les installations de stockage ;

16 - Les installations de traitement,

17 - Les installations d'élimination des produits contaminés ;

18 - Caractéristiques des produits pétroliers et autres substances nocives ;

19 - Les références du droit national ;

20 - Le droit international y compris les conventions bilatérales et multilatérales ;

21 - Liste des sites prioritaires à protéger ;

22 - Liste des parcs nationaux littoraux ;

23 - Liste des sociétés de vente des moyens de lutte ;

24 - Liste et coordonnées des membres de la Commission Nationale pour la Prévention et la Lutte contre la Pollution Marine Accidentelle ;

25 - Répertoire des adresses utiles et des points focaux ;

26 - Cartes du littoral avec délimitation des gouvernorats et sites prioritaires à protéger ;

27 - Tout autre document que la Commission juge nécessaire.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 96-560 du 5 avril 1996, portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du ministre du développement économique, chargé des participations publiques.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991 portant nomination du premier ministre.

Décrète :

Article premier. - Monsieur Moncef Ben Abdallah est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre du développement économique chargé des participations publiques.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 5 avril 1996

Zine El Abidine Ben Ali

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-554 du 1er avril 1996.

Monsieur Mohamed Chemek, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 96-555 du 1er avril 1996.

Monsieur Abdelwaheb Khodja, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 96-556 du 1er avril 1996.

Monsieur Jalel Jelassi, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 96-557 du 1er avril 1996.

Monsieur Slim M'chirgui, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 96-558 du 1er avril 1996.

Monsieur Mohamed Radhi Bayoudh, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 96-559 du 1er avril 1996.

Monsieur Mohamed Boubaker Benzarti, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, tel qu'il a été modifié

par les textes subséquents et notamment l'article 3 de la loi n° 80-35 du 28 mai 1980 et la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983,

Vu le décret n° 83-1255 du 23 décembre 1983, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, tel qu'il a été modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 93-5 du 4 janvier 1993 relatif à la création de deux nouvelles délégations dans le gouvernorat de Sfax,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le nombre des délégations pour chaque gouvernorat de la République est fixé comme suit :

1) Le gouvernorat de Tunis comprend 21 délégations à savoir :

- Carthage
- La Medina
- Bab El Bhar
- Bab Souika
- El Omrane
- El Omrane Supérieur
- Ettahrir
- El Menzah
- Cité El Khadra
- Le Bardo
- Sidjoudi
- Ezzouhour
- El Hraïria
- Sidi Hassine
- El Ouardia
- El Kabaria
- Sidi El Béchir
- Djebel Djeloud
- La Goulette
- El Bouhaïra
- La Marsa

2) Le gouvernorat de l'Ariana comprend 12 délégations à savoir :

- l'Ariana Ville
- l'Ariana Nord
- Kalaât El Andalous
- Sidi Thabet
- Tebourba
- Djedaïda
- Mornaguia
- Manouba
- Oued Ellil
- Cité Ettadhamen
- El Mnihla
- Douar Hicher

3) Le gouvernorat de Ben Arous comprend 12 délégations à savoir :

- Ben Arous
- La Nouvelle Medina
- El Mourouj
- Hammam Lif
- Hammam Chott
- Bou Mhel El Bassatine
- Ezzahra
- Radès
- Megrine
- Mohamedia

- Fouchana
- Mornag
- 4) Le gouvernorat de Bizerte comprend 14 délégations à savoir :
 - Bizerte Nord
 - Zarzouna
 - Bizerte Sud
 - Sedjenane
 - Djoumine
 - Mateur
 - Ghézala
 - Menzel Bourguiba
 - Tinja
 - Utique
 - Ghar El Meleh
 - Menzel Djemil
 - El Alia
 - Ras El Djebel
- 5) Le gouvernorat de Béja comprend 9 délégations à savoir :
 - Béja Nord
 - Béja Sud
 - Amdoun
 - Nefza
 - Teboursouk
 - Tibar
 - Testour
 - Goubellat
 - Medjez El Bab
- 6) Le gouvernorat de Jendouba comprend 8 délégations à savoir :
 - Jendouba
 - Jendouba Nord
 - Bou Salem
 - Tabarka
 - Aïn Draham
 - Fernana
 - Ghardimaou
 - Oued Meliz
- 7) Le gouvernorat du Kef comprend 11 délégations à savoir :
 - Le Kef Ouest
 - Le Kef Est
 - Nebeur
 - Sakiet Sidi Youssef
 - Tajerouine
 - Kalaât Sénan
 - Kalaât Khasba
 - Djérissa
 - El Ksour
 - Dahmani
 - Sers
- 8) Le gouvernorat de Siliana comprend 10 délégations à savoir :
 - Siliana Nord
 - Siliana Sud
 - Bou Arada
 - Gaâfour
 - El Krib
 - Bou Rouis
 - Makthar
 - Er-Rouhia
 - Kesra
 - Bargou
- 9) Le gouvernorat de Kasserine comprend 13 délégations à savoir :
 - Kasserine Nord
 - Kasserine Sud
 - Ezzouhour
 - Hassi El Ferid
 - Sbeitla
 - Sbiba
 - Djedliane
 - El Ayoun
 - Thala
 - Hidra
 - Foussana
 - Feriana
 - Majel Bel Abbès
- 10) Le gouvernorat de Sidi Bouzid comprend 12 délégations à savoir :
 - Sidi Bouzid Ouest
 - Sid Bouzid Est
 - Jelma
 - Cebelet Ouled Askar
 - Bir El Hafey
 - Sidi Ali Ben Aoun
 - Menzel Bouzaïene
 - Meknassy
 - Souk Jedid
 - Mezzouna
 - Regueb
 - Ouled Haffouz
- 11) Le gouvernorat de Gafsa comprend 11 délégations à savoir :
 - Gafsa Nord
 - Sidi Aïch
 - El Ksar
 - Gafsa Sud
 - Om El Araïes
 - Redeyef
 - Metlaoui
 - Mdhila
 - El Guetar
 - Belkhir
 - Le Sned
- 12) Le gouvernorat de Tozeur comprend 5 délégations à savoir :
 - Tozeur
 - Degach
 - Tamaghza
 - Nefta
 - Hazoua
- 13) Le gouvernorat de Kébili comprend 5 délégations à savoir :
 - Kébili Sud
 - Kébili Nord
 - Souk El Ahad
 - Douz
 - El Faouar
- 14) Le gouvernorat de Tataouine comprend 7 délégations à savoir :
 - Tataouine Nord
 - Tataouine Sud
 - Smar
 - Bir Lahmar
 - Ghomrassen
 - Dhehiba
 - Remada

15) Le gouvernorat de Medenine comprend 9 délégations à savoir :

- Medenine Nord
- Medenine Sud
- Beni-Khedech
- Ben Guerdane
- Zarzis
- Djerba Houmet Souk
- Djerba Midoun
- Djerba Ajim
- Sidi Makhlouf

16) Le gouvernorat de Gabès comprend 9 délégations à savoir :

- Gabès Ouest
- Gabès Est
- Ghannouch
- El Métouia
- Menzel El Habib
- El Hama
- Matmata
- Nouvelle Matmata
- Mareth

17) Le gouvernorat de Sfax comprend 15 délégations à savoir :

- Sfax Ville
- Sfax Ouest
- Sakiet Ezzit
- Sakiet Eddaïer
- Sfax Sud
- Agareb
- Djebeniana
- El Amra
- El Hancha
- Menzel Chaker
- El Ghraïba
- Bir Ali Ben Khalifa
- Skhira
- Mahrès
- Kerkennah

18) Le gouvernorat de Mahdia comprend 11 délégations à savoir :

- Mahdia
- Bou Merdès
- Ouled Chamekh
- Chorbane
- Hébiria
- Essouassi
- El Djem
- Chebba
- Melloulech
- Sidi Alouane
- Ksour Essaf

19) Le gouvernorat de Monastir comprend 13 délégations à savoir :

- Monastir
- Ouerdanine
- Sahline
- Zeramdine
- Beni Hassen
- Jammel
- Bembla
- Moknine
- Bekalta
- Téboulba
- Ksar Hellal
- Ksibet El Médiouni
- Sayada-Lamta-Bou Hjar

20) Le gouvernorat de Sousse comprend 14 délégations à savoir :

- Sousse Ville
- Sousse Riadh
- Sousse Jawhara
- Hammam-Sousse`
- Akouda
- Kalaâ Kebira
- Sidi Bou Ali
- Hergla
- Enfidha
- Bouficha
- Kondar
- Sidi El Hani
- M'Saken
- Kalaâ Séghira

21) Le gouvernorat de Kairouan comprend 11 délégations à savoir :

- Kairouan Nord
- Kairouan Sud
- Sbikha
- Echbika
- El Oueslatia
- Haffouz
- El Alaâ
- Hajeb El Ayoun
- Nasrallah
- Echrarda
- Bouhajla

22) Le gouvernorat de Zaghouan comprend 6 délégations à savoir :

- Zaghouan
- Ez-Zériba
- Bir M'Chargua
- El Fahs
- En-Nadhour
- Saouaf

23) Le gouvernorat de Nabeul comprend 16 délégations à savoir :

- Nabeul
- Dar Chaâbane El Fehri
- Beni Khir
- Korba
- Menzel Temime
- El Mida
- Kelibia
- Hammam El Ghezaz
- El Haouaria
- Takelsa
- Soliman
- Menzel Bouzelfa
- Béni Khalled
- Grombalia
- Bou Argoub
- Hammamet.

Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n° 83-1255 du 23 décembre 1983 tel qu'il a été modifié par les textes subséquents.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er avril 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-544 du 1er avril 1996, portant extension du périmètre communal de Souk Lahad du gouvernorat de Kébili.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée, et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles telle que modifiée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990,

Vu le décret du 6 juillet 1984 portant création de la commune de Souk El Ahad,

Vu la délibération du conseil municipal de Souk El Ahad en date du 27 octobre 1994,

Vu la délibération du conseil régional de Kébili du 29 décembre 1994,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier . - Le périmètre de la commune de Souk Lahad est modifié suivant la ligne polygonale fermée (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10) mentionnée en vert sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

Partant du point (B1) situé environ 20m au sud est du puits artisien, le périmètre s'oriente vers le nord ouest sur une distance de 624 m pour arriver jusqu'au point B2 situé sur la montagne de Jazira, de ce point (B2) la limite s'oriente vers l'ouest sur une distance de 2113 m pour arriver au point (B3) situé à 20 m ouest du bain maure d'Elmenchia. Dudit point le périmètre suit une ligne droite vers l'ouest du village de Bouabdellah à une distance de 1634 m jusqu'à ce qu'il arrive au point (B4) situé au bord de la piste reliant les villages Bouabdallah et El Menchia puis s'oriente vers le nord du village de Om Somaâ à une distance de 3566m pour arriver au point (B5) situé au nord de Om Somaâ, de ce point le périmètre s'oriente vers l'ouest sur une distance de 2835 m jusqu'au point (B6) situé à 100 m environ à l'ouest de la route GP 16. De ce point le périmètre se dirige vers le sud ouest sur une distance de 469m jusqu'au point (B7) situé au bord de la route reliant Bechri à Fatnassa puis s'oriente vers le sud-est sur une distance de 606 m jusqu'au point (B9) de la demande d'enregistrement n° 90 Gabès, puis se dirige sur une distance de 156 m vers le point (B8) de la demande d'enregistrement ci-dessus mentionnée, puis le périmètre continue sur une distance de 948 m jusqu'au point (B8) situé au sud du cimetière de Zawiet El Anès, puis s'oriente vers le sud-est sur une distance de 4136 m pour arriver au point (B9) qui se trouve à environ 200 m à l'ouest du stade municipal de Souk Lahad pour atteindre le point (B10) situé au bord de la route GP16 sur une distance de 2364 m, puis la limite se dirige vers le point (B1) "point de départ", situé sur une distance de 2787 m du point (B10).

Art. 2. - La municipalité de Souk Lahad devra, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, placer des bornes en forme de pyramide rectangulaire sur les points susvisés.

Art. 3. - Les taxes municipales seront perçues et les règlements municipaux seront appliqués sur toute l'étendue du nouveau périmètre communal.

Art. 4. - Le président de la commune de Souk Lahad assurera la gestion et la conservation du domaine public communal à l'intérieur du nouvel alignement à dater de la publication du présent décret.

Art. 5. - Le président de la commune de Souk Lahad devra afficher, au siège de la commune, le présent décret ainsi que le plan ci-joint pendant un mois à compter de sa publication.

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er avril 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 96-545 du 1er avril 1996.

Le docteur Mohamed Habib Bouhaouala, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa (spécialité radiologie et d'imagerie médicale).

MINISTERE DES FINANCES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 96-546 du 1er avril 1996.

Il est accordé à Monsieur Tahar Bourkhis, directeur central à la Banque du Sud et président directeur général de la banque de l'Habitat, une dérogation pour maintien en activité dans le secteur public et ce pour une période d'un an à compter du 15 mai 1996.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 96-547 du 1er avril 1996, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à Oued Rmel et Bouâchir, délégations de Zriba et de Zaghouan, nécessaires à la construction d'un barrage sur Oued Rmel.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Décète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique et pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, des parcelles de terre sises à Oued Rmel et Bouâchir, délégations de Zriba et de Zaghouan, nécessaires à la construction d'un barrage sur Oued Rmel, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	N° du T.F	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	3	Bouâchir délégation de Zriba	Terre agricole	115153/37664	26h 36a 10ca	18h 31a 00ca	Mokadem Hassine Ben Khelifa Ben Hassen El-Ferjani
2	4 14	Bouâchir délégation de Zriba	Terre agricole	115544/19081	185h 86a 58ca	163h 9a 20ca 02h 84a 82ca	1 - Nozha Bent Mohamed Zine El-Abidine, 2 - Taoufik, 3 - Faouzia, 4 - Aziza, 5 - Souâd, 6 - Mohamed El-Moncef, 7 - Mohamed El-Anouar, les six derniers enfants de Jaloul Ben Salem Ben El-Haj Hmida Ben Chérifa
3	5	Bouâchir délégation de Zriba	Terre agricole	18110	241h 42a 50ca	25h 50a 00ca	Bouraoui Ben El-Haj Mohamed Ben El-Haj Hassan Gahbich
4	10 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43	Oued Rmel délégation de Zaghouan	Terre agricole	28999	94h 19a 00ca	01h 10a 00ca 00h 01a 14ca 04h 09a 06ca 04h 45a 13ca 06h 77a 34ca 06h 77a 10ca 04h 65a 06ca 10h 13a 71ca 01h 05a 02ca 00h 99a 20ca 02h 07a 60ca 02h 47a 99ca 00h 08a 84ca	1 - Salah, 2 - Mohamed, les deux enfants de El-Aroussi Ben El-Ghanouchi, 3 - Mohamed Ben Hassouna Ben El Haj Ali El-Ghanouchi, 4 - Hmida Ben Hassan Ben Lotf El-Hadda ou El-Heda
5	9 10 bis 38	Oued Rmel délégation de Zaghouan	Terre agricole	116164	51h 58a 00ca	02h 10a 84ca 00h 22a 50ca 20h 65a 85ca	1 - Ahmed, 2 - Meftah, 3 - Halima, 4 - Zina, 5 - Esghayera, 6 - Hadda, enfants de Amor Ben El-Haj Hassine Ben Amor El-Mejri, 7 - Oum Hénî Bent Ali Belloumi, 8 - Fatma Bent Ammar Ben Farhat, 9 - Zohra, 10 - Ali, 11 - Salah, 12 - Salem, 13 - Ibrahim, 14 - Rebeh, 15 - Messâouda, 16 - Sadok, 17 - Mohamed, 18 - Khalifa, les dix derniers enfants de Hassine Ben Amor Ben El-Haj Hassine Ben Amor El-Mejri
6	21 22 26	Zriba et Oued Rmel	Terre agricole	115546 18111	278h 68a 50ca	01h 55a 20ca 01h 43a 00ca 08h 83a 59ca	Abd-Essalem Ben Abd-Essattar Boussetta
7	45	Oued Rmel	Terre agricole	34744 Tunis S2	33h 88a 00ca	la totalité de l'immeuble	1 - Aouicha Bent Mohamed Jedidi, 2 - Abdessalem, 3 - Fatma, les deux derniers enfants de Heni Ben Abdessalem Jedidi, 4 - M'tira Bent Abdelkader Essahli, 5 - Doukali, 6 - Abdelmagid, 7 - Khira, les trois derniers enfants de Sadok Ben Abdessalem Jedidi
8	51 52 53	Oued Rmel	Terre agricole	22956 116044	158h 85a 00ca	41h 50a 22ca 20h 79a 41ca 47h 37a 80ca	1 - Mohamed Ben Abdallah Ben Belgacem Ennafti, 2 - Aïcha Bent Mohamed Ben Khalifa El-Garsaâ, 3 - Hassan, 4 - Manoubia, 5 - Gouider, 6 - Rebeh, 7 - Kilani, les cinq derniers enfants de Hamouda Ben Ibrahim Ben El-Haj Mohamed Etrabelsi, 8 - Ahmed Ben El-Haj Ali Ben Ammar El-Mejri, 9 - Messâouda Bent Mohamed El-Fazaâ, 10 - Hasna, 11 - Mohamed, 12 - El-Mekki, 13 - El-Mouldi, 14 - Houcine, 15 - Khalifa, 16 - Fatma, les sept derniers enfants de Salah Ben El-Haj Ali Ben Ammar El-Mejri.

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou qui pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er avril 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 96-548 du 1er avril 1996, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Ouled Haffouz, gouvernorat de Sidi Bouzid, nécessaires à la protection de la ville de Ouled Haffouz contre les inondations.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Décète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique et pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement et de l'habitat, des parcelles de terre non immatriculées, sises à Ouled Haffouz, gouvernorat de Sidi Bouzid, nécessaires à la protection de la ville de Ouled Haffouz contre les inondations, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
1	14	Ouled Haffouz	terre cultivable	40a 40ca	Héritiers de Hédi Ben Othmen Harrabi
2	18	Ouled Haffouz	terre cultivable	1h 61a 25ca	Mohamed Ben Ahmed Friji
3	19	Ouled Haffouz	terre cultivable	29a 15ca	Ahmed Ben Ahmed El Friji
4	16 - 20 - 21 22 - 23 - 26	Ouled Haffouz	terre cultivable	1h 82a 15ca	Héritiers de Hadj Essaïed Ben Cheikh Ali Tlili El Friji

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er avril 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

1) le prix national : union nationale de la femme tunisienne

2) le prix régional :

- première catégorie : association régionale du planning familial de Kasserine

- deuxième catégorie : association tunisienne d'aide aux sourds : filiale de Tunis

- troisième catégorie : association d'alliance entre générations de Sfax.

Art. 2. - Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er avril 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 96-549 du 1er avril 1996, portant attribution du Prix du Président de la République pour la promotion de la famille.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 84-70 du 6 août 1984, portant création de l'office national de la famille et de la population telle que modifiée par la loi n° 87-1 du 13 janvier 1987,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, fixant la mission et les attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 92-1296 du 13 juillet 1992, portant institution et organisation du "Prix du Président de la République pour la promotion de la famille" tel que modifié et complété par le décret n° 93-1987 du 27 septembre 1993 et notamment ses articles 4, 6, 7 (nouveau) et 8,

Décète :

Article premier. - Le Prix du Président de la République pour la promotion de la famille au titre de l'année 1995 est décerné ainsi qu'il suit :

NOMINATIONS

Par décret n° 96-550 du 1er avril 1996.

Le docteur Kafsi Mohamed Naceur, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital de la Rabta (sce. des soins intensifs cardiologiques).

Par décret n° 96-551 du 1er avril 1996.

Le docteur Ben Zakour Aïcha épouse Hafsia, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire en médecine à l'hôpital Aziza Othmana (sce. d'hématologie).

Par décret n° 96-552 du 1er avril 1996.

Madame Lilia Laâbidi épouse Dwyer est nommée professeur de l'enseignement supérieur au ministère de la santé publique (hôpital d'enfants) à compter du 15 septembre 1995.

**MINISTÈRE DU TOURISME
ET DE L'ARTISANAT**

**Décret n° 96-553 du 1er avril 1996, portant attribution du
Prix du Président de la République pour la promotion de
l'artisanat traditionnel et artistique.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat,

Vu le loi n° 59-133 du 14 octobre 1959, fixant les attributions
du ministère du tourisme et de l'artisanat,

Vu le décret n° 90-1251 du 1er août 1990, instituant le Prix du
Président de la République pour la promotion de l'artisanat à
caractère traditionnel et artistique et notamment son article 4,

Vu le décret n° 89-1648 du 23 octobre 1989, fixant les
attributions du ministère du tourisme et de l'artisanat,

Décète :

Article premier. - Le Prix du Président de la République pour
la promotion de l'artisanat à caractère traditionnel et artistique
pour l'année 1995 est attribué à Madame Achoura Houria artisane
Brodeuse.

Art. 2. - Le ministre du tourisme et de l'artisanat est chargé de
l'exécution de ce décret qui sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.

Tunis, le 1er avril 1996.

Zine El Abidine Ben Ali

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 DECEMBRE 1995

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4 551 011,630
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2 371 792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	11 476 090,786
AVOIRS EN DEVISES	1 571 621 309,418
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T	245 386 428,496
COMPTE COURANT POSTAL	4 990 320,389
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	378 194 708,735
EFFETS ESCOMPTES	386 093 643,569
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	21 987 755,402
EFFETS EN PENSION	92 500 000,000
EFFETS ESCOMPTES & CHEQUES EN COURS DE RECouvreMENT	22 595 257,219
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	63 055 639,911
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25 000 000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	7 000 000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	313 062 233,695
PORTEFEUILLE-TITRES	14 829 895,005
IMMOBILISATIONS	15 517 214,056
DEBITEURS DIVERS	18 916 751,350
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	86 538 342,092
	3 285 688 394,252
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1 293 284 396,910
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	244 375 780,566
COMPTES DU GOUVERNEMENT	207 133 635,307
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	47 854 934,930
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	808 661 818,412
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	64 223 975,697
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	255 573 211,084
PROVISIONS	53 477 761,542
RESERVE SPECIALE	16 816 905,082
RESERVE LEGALE	3 000 000,000
REPORT A NOUVEAU	97 967,871
CAPITAL	6 000 000,000
CREDITEURS DIVERS	30 960 631,104
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	254 227 375,847
	3 285 688 394,252

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

* Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 11 avril 1996*